

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1349/2532

นางวิภาวรรณ สิทธิประสงค์ กับพวก	โจทก์
พลเอกเนตร เขมะโยธิน	จำเลย
นายนพดล เขมะโยธิน ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง
นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน ที่ 3 โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า นางริ้วอาจงงานหลวงหรือเขมะโยธิน เจ้ามรดกมีบุตร 2 คน คือพลเอกเนตรเขมะโยธินและนายน้อยหรือพยัคฆ์เขมะโยธินแต่นายน้อยตายก่อนเจ้ามรดกโจทก์ที่ 2 และที่ 3ซึ่งเป็นบุตรผู้สืบสันดานทางสายโลหิตของพลเอกเนตรเขมะโยธินและเป็นหลานของเจ้ามรดก มีความประสงค์จะใช้สิทธิตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 773/2528 ซึ่งได้แนบสำเนามาท้ายคำร้องนี้ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้โจทก์ที่ 2 และที่ 3 ได้รับมรดกแทนที่นายน้อยหรือพยัคฆ์เขมะโยธิน ซึ่งเป็นบุตรของเจ้ามรดกด้วย

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีสืบเนื่องจากศาลฎีกามีคำพิพากษาที่ 773/2528 โดยพิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสาม ต่อมาวันที่ 9 กันยายน 2529โจทก์ที่ 1 ยื่นคำขอให้ศาลชั้นต้นบังคับคดีไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยอ้างว่า จำเลยตายในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ศาลฎีกาควรจำหน่ายคดีภรรยาของจำเลยจะขอเข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยไม่ได้เพราะเป็นสิทธิเฉพาะตัวของจำเลย ศาลฎีกาไม่อาจอนุญาตให้ภรรยาจำเลยเข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยและไม่อาจพิพากษาคดีภายหลังจำเลยตายแล้วได้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ระหว่างพิจารณาจำเลย

ตายการที่ภรรยาจำเลยเข้ามาเป็นคู่ความแทนจำเลยนั้น ศาลฎีกาได้มีคำสั่งอนุญาตแล้ว คำพิพากษาของศาลฎีกาที่พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ทำให้คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ไม่มีผลบังคับโจทก์ขอให้บังคับคดีไม่ได้ ให้ยกคำขอ

โจทก์ที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ 1 ฎีกา (อันดับ 322)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ที่ 2 และที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 328)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงแห่งคดีฟังยุติว่าโจทก์ทั้งสามเป็นบุตรบุญธรรมของนายน้อยหรือพยัคฆ์เขมะโยธินแต่โจทก์ที่ 2 ที่ 3 อ้างขึ้นใหม่ว่าเป็นบุตรที่แท้จริงของจำเลยจึงไม่อาจรับฟังได้ทั้งศาลฎีกาได้พิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสามแล้วโจทก์ที่ 2 ที่ 3 จึงไม่มีสิทธิที่จะรับมรดกแทนที่นายน้อยให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงแห่งคดีฟังยุติว่าโจทก์ทั้งสามเป็นบุตรบุญธรรมของนายน้อยหรือพยัคฆ์เขมะโยธินแต่โจทก์ที่ 2 ที่ 3 อ้างขึ้นใหม่ว่าเป็นบุตรที่แท้จริงของจำเลยจึงไม่อาจรับฟังได้ทั้งศาลฎีกาได้พิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสามแล้วโจทก์ที่ 2 ที่ 3 จึงไม่มีสิทธิที่จะรับมรดกแทนที่นายน้อยให้ยกคำร้อง

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรต์-เคียง บุญเพิ่ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ